ESTATUTS DE L' ASSOCIACIÓ VEÏNAL ENTRE VIES DE L'ELIANA

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS

Art. 1r.- Denominació

Es constitueix l'Associació denominada ASSOCIACIÓ VEÏNAL ENTRE VIES (barris l'estació, Montepilar, Montealegre i voltants) en l'Eliana, que s'acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució, mancant d' ànim de lucre.

Art. 2n.- Personalitat Jurídica

L' Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d' obrar per administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa.

Art. 3r.- Domicili i àmbit d' actuació

El domicili de l'Associació s'estableix a l'Eliana, en el domicili de la persona associada que exerceixi la Presidència de l'associació,

L'associació realitzarà les seues activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, preferentment en el Municipi de l'Eliana i la seua Comarca, el Camp de Túria.

Art. 4t.- Fins

Constitueixen els fins de l' Associació:

a) Potenciar les relacions entre les persones veïnes dels barris que es troben en la zona.

b) Crear una Associació veïnal que persegueisca l' interès comú i permeta actuacions en grup, degudament representats, tant davant organismes públics, com empreses privades.

c) Potenciar l'esperit corporatiu, estimulant la col·laboració i ajuda entre les persones associades per a la unitat d'esforços.

d) Vetllar pel manteniment i conservació de les infraestructures de la zona, actuant davant l' Ajuntament i altres administracions que hi puguen se competents.

e) Sensibilitzar la relació social i econòmica per optimitzar l' aprofitament dels recursos de l' Associació.

f) Promoure l' intercanvi d' experiències entre associacions veïnals anàlogues, limítrofes als nostres barris, per tal d' optimitzar esforços i rendibilitzar actuacions anàlogues.

g) Fomentar i mantenir la qualitat dels serveis de tot tipus per atendre els interessos comuns.

h) Gestionar totes les propostes i iniciatives que, relacionades amb la seva competència, redunden en un benefici lícit de les persones associades o de l' Associació com a tal.

i) El seguiment de les decisions administratives amb repercussió per als barris.

j) La col·laboració amb l'Ajuntament en qualsevol tema relacionat amb l'Associació i, en especial, els referents a matèria urbanística, mediambiental, de mobilitat o d'accessibilitat, de prestació de serveis municipals i de participació ciutadana.

k) En general, intervenir, promoure, defensar, gestionar i seguir amb tots els seus tràmits, propugnar i coadjuvar en quants assumptes s' entenguen de la seva competència, en les funcions enumerades, o qualsevol altra relacionada amb elles i amb els fins primordials de l' Associació. I, tots aquells altres, entesos en un sentit ampli, que contribueixen a la representació, defensa i gestió dels interessos de les persones associades i als barris que representen.

l) Qualssevol altres finalitats compatibles amb tot allò que s'ha dit anteriorment.

Art. 5è.- Activitats

Per al compliment dels fins enumerats a l' article anterior, es podran realitzar les activitats següents:

a) Realitzar ponències, trobades, reunions i jornades amb associacions anàlogues, activitats culturals i ponències d' interès general per a les persones associades.

b) Participar, i en el seu cas demanar assistir, a les reunions amb totes les administracions implicades davant de projectes o propostes que puguen afectar als nostres barris i al poble en general.

c) Participar en tots els Consell de participació, general o sectorials, existeisquen i on es tracten temes d'interès per als barris i al poble en general.

d) Implantació i desenvolupament de serveis mancomunats, gestionats directament per l' Associació.

e) Concertació, per a les persones associades, de serveis realitzats per altres empreses o entitats.

f) Servir a les persones associades, de centre receptor i distribuïdor d'informació relativa als barris , editant, si s' escau, revistes, butlletins i publicacions, utilitzant qualsevol medi de difusió, en general destinades a la informació dels associats i la difusió de les activitats de l' Associació.

g) En general, qualsevol acció encaminada a la promoció dels interessos socials de les persones associades

CAPÍTOL II.- PERSONES ASSOCIADES.

Art. 6 °.- Classes de persones sòcies

Dins de l' Associació existiran dos tipus de persones sòcies: les fundadores, que seran aquelles que participen en l' acte de constitució de l' Associació i les persones sòcies que s' incorporen posteriorment.

Art. 7 °.- Drets de les persones associades

Els drets que corresponen a les persones associades són els següents:

a) A participar en les activitats de l' Associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com a assistir a l' Assemblea General, d' acord amb els Estatuts. Per poder ser membre dels òrgans de representació serà requisit ser major d' edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d' incompatibilitat establerts en la legislació vigent.

b) A ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l' Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seva activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.

c) A ser escoltades amb caràcter previ a l' adopció de mesures disciplinàries contra ells i a ser informades dels fets que donin lloc a aquestes mesures, havent de ser motivat l' acord que, en el seu cas, impose la sanció.

d) A impugnar els acords dels òrgans de l' Associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

e) A conèixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats pels òrgans de l' Associació. Així mateix, tindran dret que se'ls facilite còpia dels Estatuts vigents i del Reglament de Règim Intern de l' Associació, si existís.

f) A consultar els llibres de l'Associació.

Art. 8è.- Deures de les persones associades.

Els deures de les persones associades són:

a) Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar per a la consecució de les mateixes.

b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d' acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada persona associada.

c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l' associació.

d) Ajustar la seva actuació a les disposicions estatutàries.

Art. 9è.- Causes de baixa

Són causes de baixa a l' Associació:

a) La pròpia voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit als òrgans de representació.

b) No satisfer les quotes fixades per l' Associació.

c) Infringir les normes de l' Associació.

En cas de pèrdua de la condició de persona associada, l' Associació no estarà obligada a restitució patrimonial ni a cap responsabilitat.

Art. 10è.- Règim Sancionador

La separació de l' Associació de les persones associades per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent-hi. Es presumirà que existeix aquest tipus d' actes:

a) Quan deliberadament la persona associada impedisca o pose obstacles al compliment dels fins socials.

b) Quan intencionadament obstaculitze el funcionament dels òrgans de govern i representació de l' Associació.

En qualsevol cas, per a la imposició de la sanció de separació per part de l'òrgan de govern, caldrà la tramitació d'un expedient disciplinari instruït per òrgan diferent al competent per resoldre'l i que garanteixca els drets de les persones associades a les quals s'instrueix el procediment a ser informades de l'acusació i a formular al·legacions davant d'aquesta, així com a la notificació de l'Assemblea General. La decisió sancionadora serà motivada. El termini de prescripció de les infraccions i sancions serà de 3 anys.

CAPÍTOL III.- L' ÒRGAN DE GOVERN

Art. 11è.- L'Assemblea General

L' Assemblea General és l' òrgan suprem de govern de l' Associació, integrat

per totes les persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords per principi majoritari o de democràcia interna.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l' Assemblea General, fins i tot els absents, els dissidents i els que tot i estar presents s' hagen abstingut de votar.

Es permetrà l' assistència a les assemblees a totes les persones associades, si bé no es permetrà l' exercici al vot a aquells que no es trobin al corrent quant al pagament de les seves quotes.

Art. 12è.- Reunions de l' Assemblea.

L' Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l' any, en el primer trimestre.

L' Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a requeriment d' un nombre de persones associades que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat, o a proposta de la Junta directiva en situacions que calga una presa de decisions urgent.

Art. 13è.- Convocatòria de les assemblees

Les Convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit. Es convocarà individualment tots els membres per correu electrònic o pel canal de comunicació que es decidisca a l'efecte. La convocatòria expressarà el dia, l' hora i el lloc de la reunió, així com també l' ordre del dia.

Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l' Assemblea en primera convocatòria hauran de mediar almenys vuit dies, podent així mateix fer-se constar si procedís la data i hora en què es reunirà l' Assemblea en segona convocatòria, sense que entre una i altra pugui mediar un termini inferior a 15 minuts.

Presidirà l'Assamblea el President de l'Associació. El Secretari redactarà l' Acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s ' hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l' Assemblea General es llegirà l' Acta de la reunió anterior per tal que s' aprove o no.

Art. 14è.- Competències i validesa dels acords

L' Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb

l'assistència d' un mínim d' un terç de les persones associades presents o representades; i en segona convocatòria, siga quin siga el nombre d' elles, s' haurà de celebrar quinze minuts després de la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de l' Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'Associació.

Són competència de l' Assemblea General:

a) Controlar l' activitat de l' òrgan de representació i aprovar-ne la gestió.

b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d' ingressos i despeses, així com la Memòria Anual d' activitats.

c) Establir les línies generals d' actuació que permetin a l' Associació complir els seus fins.

d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l' associació.

e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

f) Elegir i separar els membres de l' òrgan de representació.

g) Adoptar els acords referents a:

- Ratificar les altes d' associats o associades acordades per l' òrgan de representació i acordar amb caràcter definitiu les baixes de les mateixes.
- Acordar la unió d' associacions, la integració en federacions o confederacions, la separació de les mateixes, així com la creació i participació en coordinadores o altres organitzacions específiques.
- Sol·licitud de la declaració d'utilitat pública o d'interès públic de la Comunitat Valenciana.
- Acordar la dissolució de l' Associació.
- Modificació dels Estatuts.
- Disposició i alienació de béns.
- Aprovar el Reglament de Règim Intern de l' Associació.
- Qualsevol altra que no correspongui a un altre òrgan de l' Associació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades. No obstant això, requeriran majoria qualificada els acords relatius a dissolució de l' associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l' òrgan de representació. Aquesta majoria requerirà que consten en la convocatòria expressa i separadament els punts l' acord dels quals la requereixen i l' advertiment de la seva necessitat i que els acords compten amb els vots favorables de les dues terceres parts del total dels socis assistents. En cas d'empat de les votacions, es prendrà la decisió amb el vot Minerva del President (vot

de qualitat).

CAPÍTOL IV.- L' ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ.

Art. 15è.- Composició de l' òrgan de representació.

L' Associació la regirà, administrarà i representarà l' òrgan de representació denominat JUNTA DIRECTIVA format per les persones que ocupen la Presidència, la Secretaria, la Tresoreria i en el seu cas, els vocals que siguen admesos per l' Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L' elecció dels membres de l' òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l' Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se, essent requisits imprescindibles: ser major d' edat, estar en ple ús dels drets civils, estar al corrent de pagament i no estar incurs en els motius d' incompatibilitat establerts en la legislació vigent. Resultaran elegides per als càrrecs de President, Secretari, Tresorer i vocals les persones que hagen obtingut major nombre de vots.

Els càrrecs de President/a, Secretari/ària i Tresorer/a han de recaure en persones diferents.

L' exercici dels càrrecs serà gratuït.

Art. 16è.- Durada del mandat en l' òrgan de representació

Els membres de l'òrgan de representació exerciran el càrrec durant un període de tres anys, i podran ser reelegits per tres periodes més.

El cessament en el càrrec abans d' extingir-se el termini reglamentari s' ha de fer a:

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual raonin els motius.

b) Malaltia que incapaciti per a l' exercici del càrrec.

c) Causar baixa com a membre de l' Associació.

d) Sanció imposada per una falta comesa en l' exercici del càrrec.

e) Es perdrà la condició o càrrec que s' ostenta, en el cas de resultar deutor a l' Associació per l' import de dues quotes vençudes i no satisfetes.

Les vacants que es produisquen en l' òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre No obstant això, l' òrgan de representació podrà comptar, provisionalment, fins a la propera Assemblea General, amb un membre de l' Associació per al càrrec vacant.

Art. 17è.- Competències de l' òrgan de representació.

L' òrgan de representació té les facultats següents:

a) Tenir i exercitar la representació de l' Associació i dur a terme la direcció i l' administració de la manera més àmplia que reconega la llei i complir les decisions adoptades per l'Assemblea General, i d'acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establisca.

b) Presentar i defensar els acords necessaris per a la compareixença davant els organismes públics, per a l' exercici de tota classe d' accions legals i per interposar els recursos pertinents.

c) Resoldre sobre l'admissió de nous associats, portant la relació actualitzada de tots els associats.

d) Proposar a l' Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l' Associació hagin de satisfer.

e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que els acords que s' hi adoptin, es compleixin.

f) Comunicar al Registre d' Associacions, la modificació dels Estatuts acordada per l' Assemblea General en el termini d' un mes.

g) Presentar el balanç i l' estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l' exercici següent.

h) Portar una comptabilitat conforme a les normes específiques que permeta obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l' entitat.

i) Efectuar l' inventari dels béns de l' Associació.

j) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la aprovació de l'Assemblea General.

k) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i donar-ne compte en la primera Assemblea General subsegüent.

l) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una manera específica en aquests estatuts a l' Assemblea General.

Art. 18è.- Reunions de l' òrgan de representació

L' òrgan de representació, convocat prèviament pel President/a o per la persona que el substituisca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen, que en tot cas no podrà ser inferior a una vegada a l'any. Es reunirà en sessió extraordinària si ho demanen un terç dels seus components. Les reunions podran ser presencials, online, o mixtes.
L' òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia

i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de l' òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seva assistència per causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l' assistència del President i del Secretari o de les persones que el substitueixin.

A l' òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d' empat, el vot del President serà de qualitat.(vot Minerva).

Els acords de l' òrgan de representació es faran constar en el llibre d' actes. En iniciar-se cada reunió d' aquest, *es* llegirà l' acta de la sessió anterior perquè s' aprove o es rectifique.

Art. 19è.- la Presidència

La persona que ostente la Presidència de l'Associació també ostentarà la Presidència de l'òrgan de representació.

Són pròpies del President/a les funcions següents:

a) Les de direcció i representació legal de l' Associació, per delegació de l'Assemblea General i de l' òrgan de representació.

b) La presidència i la direcció dels debats dels òrgans govern i de representació.

c) Signar les convocatòries les reunions de l' Assemblea General de l' òrgan de representació.

d) Donar el vist i plau les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l' Associació.

e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue l' Assemblea General o l' òrgan de representació.

El President/a podrà delegar en qualsevol vocal de l' òrgan de representació, per a que el substitueisca en cas d' absència o malaltia.

Art. 20è.- Tresorer/a

Tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l' Associació, així com l' elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes, a fi de sotmetre' ls a l' òrgan de representació, conforme es determina a l' article 15 d' aquests Estatuts. Signarà els rebuts, quotes i altres documents de

tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l' òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel President.

Art. 21è.- Secretari/ària

Ha de custodiar la documentació de l' Associació, redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar les certificacions que calga lliurar, així com tenir actualitzada la relació de les persones associades.

CAPÍTOL V.- EL RÈGIM ECONÒMIC

Art. 22è.- Patrimoni inicial i recursos econòmics.

El patrimoni inicial d'aquesta Associació està valorat en ZERO euros.

El pressupost anual serà aprovat cada any a l' Assemblea General. Ordinària.

Els recursos econòmics de l' Associació es nodriran de:

a) De les quotes que fixe l' Assemblea General als seus membres.

b) De les subvencions oficials o particulars.

c) De donacions, herències o/i llegats.

d) De les rendes del mateix patrimoni o bé d' altres ingressos que puguen obtenir.

e)

Art. 23è.- Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts derivats de l' exercici d' activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l' Associació, sense que càpiga en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquin amb aquells amb anàloga relació d' afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seva cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

Art. 24è.- Quotes.

Tots els membres de l' Associació tenen obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l' Assemblea General a proposta de l' òrgan de representació.
L' Assemblea General podrà establir quotes d' ingrés, quotes periòdiques mensuals, trimestrals i/ o anuals, i quotes extraordinàries.

L' exercici econòmic quedarà tancat el 31 de desembre de cada anualitat.

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L' ASSOCIACIÓ.

Art. 25è.- Causes de Dissolució i lliurament del romanent.

L' Associació es dissoldrà:

a) Si així ho acorda l' Assemblea General convocada expressament per a aquest fi i amb el vot favorable de les més de la meitat persones presents o representades.
b) Per les causes determinades a l' article 39 del Codi Civil.
c) Per sentència judicial ferma.
d) Per baixa de les persones associades, de manera que quedan reduïdes a menys de tres.

Art. 26è.- Liquidació.

La dissolució de l' associació obre el període de liquidació fins a la fi del qual l' entitat conservarà la seva entitat jurídica.

Els membres de l' òrgan de representació en el moment de la dissolució esdevenen liquidadors, llevat que l' Assemblea General designe altres, o bé els que el jutge, si s' escau, acorde en la seva resolució judicial.

Correspon als liquidadors:

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l' associació i portar els seus comptes.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calga per a la liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l' associació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
e) Aplicar els béns sobrants de l' associació als fins previstos pels Estatuts, a excepció de les aportacions condicionals.
f) Demanar la cancel·lació dels assentaments en el Registre corresponent.

En cas d' insolvència de l' associació, l' òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors han de promoure immediatament l' oportú procediment concursal davant el jutge competent.

El romanent net que resulte, si s' escau, de la liquidació es destinarà a l'Associació benèfica/social que decideixi l' Associació.

Les persones associades, així com els Òrgans de Govern i Administració no

responen personalment en cap cas dels deutes de l' associació.

CAPÍTOL VII.- RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES.

Art. 27è.- Resolució extrajudicial de conflictes.

Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenvolupades o de les decisions adoptades en el si de l'Associació, es resoldran mitjançant arbitratge, a través d'un procediment ajustat al que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre d'Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

A l’Eliana a 1 de març de 2025.